

बफिर_नयिन्त्रण_ऐन_२०२०

English title: Smallpox Control Act, 1963

बफिर नयिन्त्रण ऐन, २०२० । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२० । १ । १६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १३ । २०२० सालको ऐन नं. २७ । बालकलाई बफिर आउन नदनिका लागि खोपाउने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा बालकहरुलाई बफिर आउन नदनिका लागि अनिवार्य रुपले खोपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधराज्य महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "बफिर नयिन्त्रण ऐन, २०२०" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारबाट समय समयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तोकिएको ठाउँहरुमा तोकिएको मतिदिखलागू हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बालक" भन्नाले १२ वर्ष पूरा नभएको लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । बालबालिका सम्झनु पर्छ । (ख) "स्थानीय क्षेत्र" भन्नाले नगरपालिका वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको नयिन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राथमिक खोप" भन्नाले बालकको पहिलो सफल खोप सम्झनु पर्छ । (घ) "असुरक्षित बालक" भन्नाले बफिर आइनेसकेको र नखोपाएको बालक वा ३ वर्ष भित्र सफल खोप नभएको बालकलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "खोप" भन्नाले बालकलाई बफिर आउन नदनिका लागि गरिएको खोप सम्झनु पर्छ । (च) "खोपाउने ठाउँ" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विभाग मातहत खोपाउने ठाउँलाई सम्झनु पर्छ । (छ) "खोपाउने क्षेत्र" भन्नाले स्थानीय क्षेत्र वा खोपाउने कामको नमित्त यो ऐन अन्तर्गत विभाजित स्थानीय क्षेत्रको एक भाग सम्झनु पर्छ । (ज) "खोप्ने व्यक्ति" भन्नाले खोपाउनेको लागि यस ऐन बमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त गैर सरकारी व्यक्तिसम्म सम्झनु पर्छ, यस शब्दले खोपको सुपरटिण्डेण्ट समेत जनाउँछ । (झ) "स्थानीय अधिकारी" भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ र त्यसरी अधिकारी नतोकिसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. स्थानीय क्षेत्र विभाजन: स्थानीय क्षेत्रलाई आवश्यक खोपाउने क्षेत्रहरुमा विभाजित गर्न सकिनेछ । ४. लाइसेन्स लानिपर्ने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लाइसेन्स बनि कसैले पनि खोप्न हुँदैन । ५. खोपको सुपरटिण्डेण्ट र खोप्ने व्यक्ति: हरेक खोपाउने ठाउँको नमित्त तोकिएको योग्यता पुगेका एक वा बढी खोप्ने व्यक्तियुक्त हुनेछन् र हरेक स्थानीय क्षेत्रको नमित्त तोकिएको योग्यता पुगेका एक वा धेरैजना खोपको सुपरटिण्डेण्ट नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

६. गैर सरकारी खोप्ने व्यक्तिको: तोकिएको योग्यता पुगेका गैर सरकारी खोप्ने व्यक्तिकोलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम लाइसेन्स प्रदान गर्न सक्नेछ र यस्ता गैर सरकारी खोप्ने व्यक्तिकोलाई खोप्न पाउने अधिकार दिने र दिएको अधिकार नलिम्बन गर्न र प्रदान गरिएको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्नेछ । ७. असुरक्षित बालकलाई खोपाउने: (१) हरेक असुरक्षित बालकको संरक्षकले बालकलाई ६ महिना नपुग्दै प्राथमिक खोप गराउनुपर्छ । (२) संरक्षकले बालकलाई १२ वर्ष पूरा नभएसम्म ३ वर्षभन्दा बढी फरक नपर्ने गरी बराबर खोपाउनु पर्दछ । तर बफिरको रोग फैलिएको छ भन्ने कुरा खोपाउने ठाउँको सम्बन्धित मेडिकल अधिकृतलाई लागी नजिले सूचना दिएमा संरक्षकले बालकलाई सो अवधिभन्दा अगावै पनि खोपाउनु पर्छ । (३) असुरक्षित बालकको नविसस्थान बदली भएमा त्यस्ता बालकको संरक्षकले स्थान बदली भएको १ महिनाभित्र सम्बन्धित खोपाउने ठाउँमा नयाँ नविसस्थानको पूरा विवरण खोली सूचना दिनु पर्दछ । (४) खोप्ने व्यक्तिले असुरक्षित बालकको स्वास्थ्य खोपलाई ठीक नभएको देखेमा खोपलाई बालकको स्वास्थ्य ठीक नभएको भनी सो बालकको संरक्षकलाई अस्वस्थताको कारण खोली प्रमाणपत्र दिनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र त्यसमा उल्लेखित समयसम्म मात्र लागू हुनेछ । (५) अस्वस्थताको अवधि समाप्त भएपछि यस्तो बालकको संरक्षकले खोपाउनका लागि खोपाउने ठाउँमा यस्तो बालकलाई लानु पर्छ वा आफूले चाहेमा खोप्ने व्यक्तद्वारा आफ्नै नविसस्थानमा खोपाउनु पर्दछ । तर खोपलाई बालक अझै अस्वस्थ देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले प्रमाणपत्र नवीकरण गरिनेछ । (६) सम्बन्धित मेडिकल अधिकृतलाई बालक अस्वस्थ नलागेमा यो दफा अनुसार दिएको प्रमाणपत्र मेडिकल अधिकृतले जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसपछि त्यस्तो प्रमाणपत्र लागू हुनेछैन र त्यसको सूचना बालकको संरक्षकलाई तुरन्त दिनेछ । (७) खोपलाई असुरक्षित बालकको स्वास्थ्य ठीक देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले बालकलाई खोप्न सक्नेछ र खोपेको मतिरि सो बालकलाई नरीक्षणको नमित्त उपस्थित गराउनु पर्ने स्थान, मतिरि समय खोली बालकको संरक्षकलाई लिखित सूचना दिनेछ । ८. संरक्षक र चिकित्सकको काम: कुनै बालकलाई बफिर आएको छ भन्ने लागेमा सबभन्दा नजिकको स्थानीय

खोपाउने ठाउँमा यथासम्भव चाँडो सूचना गर्नु नजिको संरक्षक र नजिलाई जाँच्ने चकितिसकको कर्तव्य हुनेछ । ९. नरीक्षण: खोपेको हरेक बालकको संरक्षकले सूचनापत्रमा उल्लेखित मिति, समय र स्थानमा बालकलाई नरीक्षणको लागि खोप्ने व्यक्तिकहाँ लैजानु पर्दछ वा आफूले चाहेमा आफ्नो नवासस्थानमा पनखोप्ने व्यक्तद्वारा नरीक्षण गराउन सक्नेछ र यस्ता खोप्ने व्यक्तिले नरीक्षणको नतजा खोली प्रमाणति गरदिनेछ । १०. खोप सफल हुँदाको कार्यवधि: बालकलाई नरीक्षण गर्दा प्रथमकि खोप भएको देखिएमा खोप्ने व्यक्तिले संरक्षकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दनिछ र यस्तो बालक प्रथमकि खोप भएको मतिदिखि ३ वर्षसम्म सुरक्षति भएको मानिनेछ ।

११. खोप असफल हुँदाको कार्यवधि: खोप असफल भएको देखी र खोप्ने व्यक्तिले खोप उचित ठानेमा बालकको संरक्षकले फेरितुरुन्त खोपाउन लाउनेछ । तर लगातार तीन पटकसम्म गरेको खोप असफल भएमा त्यसपछि फेरि सो बालकलाई खोपाउन पर्नेछैन । १२. बफिर उत्पन्न गर्ने औषधिप्रयोग गर्न मनाही: खोपदा खोप्ने व्यक्तिले बफिर उत्पन्न गर्ने औषधि प्रयोग गर्न हुँदैन र कुनै व्यक्तिलाई बफिर उत्पन्न गर्ने औषधि दिएकोमा नजिले त्यस्तो औषधि लिएको चालीस दिन ननाघी तोकिएको अधिकारीले नजिबाट अरुलाई बफिर आउने सम्भावना छैन भनी प्रमाणपत्र नदएसम्म अरु व्यक्तिसँग रहनु वा व्यक्ती भएको ठाउँमा बस्नु हुँदैन । १३. खोपाउने औषधिको प्रयोग: खोपदा खोप्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट तोकिएको औषधि प्रयोग गर्नु पर्छ । १४. मेहनताना र पारश्रमिक: यो ऐन अन्तर्गत खोपाउने ठाउँमा खोपेको वा प्रमाणपत्रको नमितित खोप्ने व्यक्तिले दस्तुर वा पारश्रमिक लनिछैन । तर संरक्षकको अनुरोधमा खोपाउने ठाउँ बाहेक अन्यत्र खोपेकोमा खोप्ने व्यक्तिले तोकिएको मेहनताना स्वीकार गर्न सक्नेछ । १५. खोपको सुपरटिण्डेण्टको कर्तव्य: यस ऐनले तोकिएको कर्तव्यको अतिरिक्त खोपको सुपरटिण्डेण्टले स्थानीय क्षेत्रका सबै असुरक्षति बालकलाई सफल पूर्वक खोपाउन लगाउनेछ र कुनै असुरक्षति बालकको संरक्षकले यो ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन नगरेको शङ्का लागेमा बालकलाई खोपाउन वा नश्चिति समय र स्थानमा नरीक्षणको लागि उपस्थति गराउन संरक्षकलाई उपस्थति हुने समय र स्थान खोली पूरजी काट्न वा काट्न लगाउनेछ । १६. स्थानीय अधिकारीको आदेश: दफा १५ बमोजमि दिएको पूरजीलाई मान्यता नदिएमा खोपको सुपरटिण्डेण्टले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । स्थानीय अधिकारी वा नजिले अधिकार सुम्पेको कुनै अधिकारीलाई प्रतविदन गर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदन पाएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । स्थानीय अधिकारीले बालकको संरक्षकलाई बोलाई स्पष्टीकरण माग गर्नेछ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा पूरजी अनुसार नश्चिति समयभित्र खोपको प्रमाणपत्र पेश गर्न लखिति आदेश दनिछ । १७. सजाय: (१) दफा ४ वा दफा १२ वा १३ उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक ३ महिनासम्म कैद वा रु. ३०० । - सम्म जरबाना वा दुवै सजाय र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक सो सजायको दोब्बर सम्म हुन सक्नेछ । (२) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक रु. ५० । - सम्म जरबाना र दोस्रो पटक देखि प्रत्येक पटक रु. १०० । - सम्म जरबाना हुन सक्नेछ:- । (क) दफा ७ को उपदफा (३) को कुरा नमानेमा, वा । (ख) दफा ८ बमोजमि सूचना नगरेमा, वा । (ग) दफा १६ अन्तर्गत दिएको आदेशलाई मनासवि कारण वनि अपहेलना गरेमा, वा । (घ) दफा १९ अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लङ्घन गरेमा । १८. कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकार : कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको आदेश बर्खलाप काम कारवाही गरेमा त्यसको कनिरा गर्ने अधिकार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।

१९. नयिम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारीको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकूल प्रभाव नपारी ती नयिमहरुमा खास गरी देहायको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) खोप्ने कार्यको नमितित स्थानीय क्षेत्रलाई खोपाउने ठाउँहरुमा वभाजन गर्ने, । (ख) हरेक खोपाउने क्षेत्रभित्र कुनै नश्चिति स्थानमा खोपाउने ठाउँ कायम गर्ने र खोपाउने ठाउँ चनिनि गरी सर्वसाधारणले देखनि ठाउँको नजकिमा खास चनिह प्रदर्शन गर्ने, । (ग) खोप्ने व्यक्तरि खोपको सुपरटिण्डेण्ट हुन चाहनि योग्यता, । (घ) खोप्ने व्यक्तरि खोपको सुपरटिण्डेण्टले लगाउने चनिह वा व्याज, । (ङ) लाइसेन्स दनि तरकि, । (च) नजि घरमा बालकहरुलाई खोपाउन संरक्षकलाई सुवधि प्रदान गर्ने, । (छ) खोपलाई अस्वस्थताको र सफल खोपको प्रमाणपत्रको फाराम र प्रमाणपत्र दनि, । (ज) खोपाउन प्रयोग गरनि औषधिको प्रकृति र त्यस्तो औषधिप्रशस्त मात्रामा प्रतगिर्ने, । (झ) संरक्षकको अनुरोधमा खोपाउने ठाउँमा बाहेक अन्त खोपेकोमा खोप्ने व्यक्तिलाई दडिने मेहनताना, । (ञ) देहायका कुरा खोली अभलिख तयार गरी राख्ने:- । (अ) असुरक्षति बालकको नाम, । (आ) हरेक खोपको नतजा । (ट) यस्तो अभलिख बनाउने र अरु वषियहरुमा नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाको सदस्य र यसका कर्मचारीहरुले गर्नु पर्ने सहयोग, र । (ठ) खोपेको प्रतविदन र फाँटवारी तयार गर्ने ।